附件

巴马瑶族自治县那桃乡立德村周旧屯“9·9”事故调查报告

2021年9月9日15时左右，巴马县那桃乡立德村周旧屯新建二级公路K19+340段发生一起运输土方货车侧翻造成1人死亡的事故，经济损失约135万元。

事故发生后，自治县公安局交通管理大队、自治县应急管理局、那桃乡人民政府、自治县公安局那桃派出所第一时间赶赴事故现场，那桃乡人民政府及时向自治县应急管理局和自治县人民政府上报事故情况。依据《中华人民共和国安全生产法》《生产安全事故报告和调查处理条例》等有关法律法规，2021年9月15日，经巴马瑶族自治县人民政府批准，成立巴马县那桃乡立德村周旧屯“9·9”事故调查组（以下简称事故调查组），事故调查组由自治县人民政府常务副县长田寒露同志任组长，自治县政府办公室、应急管理局、公安局、人力资源社会保障局、司法局、住房城乡建设局、总工会等相关部门人员组成的调查组对事故进行调查，并邀请自治县监察委、人民检察院派员监督。

事故调查组按照“科学严谨、依法依规、实事求是、注重实效”的原则，通过现场勘查、调查取证和查阅相关资料，查清了事故发生的经过、原因，认定了事故性质，提出了对相关责任单

位的处理意见和防范措施。现将事故调查情况报告如下：

一、事故概况

（一）事故发生时间：2021年9月9日15时左右。

（二）事故发生地点：事故现场位于巴马瑶族自治县那桃乡民安村至百林乡新建二级公路项目K19+340段。

（三）事故现场情况：现场位于那桃乡民安村至百林乡新建二级公路项目K19+340路段，该路段为填方段，需要自卸货车从别的路段运输土方来回埋，事故现场无任何安全警示标志，无边坡警戒线，现场有一辆推土机。肇事的贵JB1936号重型自卸货车翻在路基左侧边坡，路基左侧泥土有明显陷入车轮印，该车轮印距离路基边坡有约50厘米，车轮陷入泥土深度约30厘米，驾驶室严重变形。（详见事故现场图）

（四）事故类别：车辆侧翻事故。

（五）事故伤亡情况：事故造成1人死亡。

二、事故工程概况及相关单位基本情况

（一）工程概况

巴马瑶族自治县民安至百林公路项目，始于那桃乡民安村的良别桥附近，终于百林乡东面岩钟山山脚接省道S215，该项目属于巴马瑶族自治县2020年重大项目建设重要组成部分，路线全长约29.2893公里，采用二级公路标准建设，那桃乡段路基宽度8.5米，设计时速40公里/小时，其余路段路基宽度10米，设计时速60公里/小时，车道宽7米,路线全长约10.651km，路

基宽度 8.5m，沥青混凝土路面，道路等级为二级，设计车速40km/h。主要建设内容：包括公路、桥梁、涵洞、路基、路面排水及防护工程、交通工程、绿化工程、便民候车亭等。

2018 年 10 月 19 日，巴马国际旅游区投资发展（集团）有限公司的子公司巴马城市建设有限公司将巴马县民安至百林公路工程设计、采购、施工（EPC）总承包招标信息发布于中国采招网，2018 年 12 月 20 日，中国采招网公示巴马县民安至百林公路工程设计、采购、施工（EPC）总承包中标名单为苏辰建设集团有限公司、广西金盛交通勘察设计有限公司联合体，投标报价 256.027.228.18 元，承包项目设计、施工、采购 EPC 总承包。总承包合同联合体协议书约定：苏辰建设集团有限公司负责施工，广西金盛交通勘察设计有限公司负责设计，该工程项目于 2019 年 12 月 31 日开工建设，2020 年 12 月 26 日，巴马宇辰建设有限公司（苏辰建设集团有限公司子公司）和邵阳浩辉工程劳务公司签订土（石）方运输协议，将巴马民安至百林新建二级公路项目 K19+340 段土石方发包给挂靠邵阳浩辉工程劳务公司的黄[redacted]。2021 年 3 月 3 日，巴马车队司机代表杨[redacted]林与黄[redacted]签订土（石）方运输劳务协议进行土（石）方运输。

（二）相关单位基本情况

1.建设单位：巴马城市建设投资开发有限公司

2017 年成立，企业住址：巴马镇寿[redacted]法定代表人黄[redacted]，公司经营范围包括：对城镇基础设施、市政工程、电

力、水利、能源、教育的投资、管理、服务；政府授权投资项目建设；土地、房屋、设备等资产租赁服务；土地开发；商务信息、投资、企业管理咨询服务；物业管理服务；建筑材料、化工产品（专项审批项目的凭许可证经营）、矿产品（国家限制经营的产品及项目除外）、工艺品、文体用品、农产品、化工原料及产品（除危险品）销售等。

2.承包单位：苏辰建设集团有限公司、巴马宇辰建设有限公司

苏辰建设集团有限公司1993年08月05日成立，注册地为巴马瑶族自治县[redacted]，法定代表人[redacted]，经营范围包括公路工程、市政工程、桥梁、隧道施工；建筑安装；航务工程作业；交通工程设施；道路运输；机械电子产品、化工原料产品（不含危险品）销售，机械设备销售、租赁、轻纺产品、办公器材。自营和代理各类商品及技术的进出口业务。

巴马宇辰建设有限公司（苏辰建设集团有限公司子公司），2020年10月30日成立，注册地为巴马瑶族自治县[redacted]，法定代表人[redacted]，经营范围包括许可项目：房屋建筑和市政基础设施项目工程总承包；各类工程建设活动（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）一般项目：承接总公司工程建设业务；园林绿化工程施工；体育场地设施工程施工；对外承包工程（除依法须经批准的项目外，凭营业执照

黄尚孟、黄忠国、黄乃坡、李泽乐等6名自卸货车司机为了保护自身利益，2021年3月3日，杨昌林以巴马车队名义代表叶[redacted]黄[redacted]孟、黄[redacted]黄[redacted]李[redacted]等司机和邵阳浩辉工程劳务有限公司签订土方运输协议。2021年9月9日15时许，叶[redacted]驾驶贵JB1936号牌重型自卸货车倒车进入民安至百林公路K19+340段的填方路段，叶[redacted]驾驶自卸货车到距离路基边坡约有50厘米位置起重翻斗倒土。自卸货车在起重过程中左侧后轮慢慢倾斜向路基边坡，这时正在自卸货车后面指挥的刘[redacted]月看见自卸货车慢慢倾斜就连忙呼喊叶[redacted]并招手示意停下。由于现场施工车辆比较吵杂，叶[redacted]没有听到指挥员刘冰月呼喊，仍继续起重翻斗，刘冰月立即又跑到自卸货车车头呼喊，在跑向自卸货车车头时，自卸货车就向左侧路基边坡侧翻。刘[redacted]月和现场施工的推土机司机张[redacted]马上到自卸货车车头查看司机情况，发现叶[redacted]被压在侧翻自卸货车车头下面，刘[redacted]就马上拨打120和110，并呼叫在附近施工的两台挖掘机过来将事故车辆支起，120救护人员和相关部门的工作人员到现场后，经现场工作人员和医务人员协同下一起把叶[redacted]从自卸货车车头位置抬出来并实施抢救。经自治县人民医院120救护人员现场认定，自卸货车司机叶[redacted]已无生命体征。

随即自治县公安局对现场进行勘查和尸表检查。经现场协商，巴马宇辰建设有限公司给予死者家属5万人民币善后费。当天21时许，死者遗体已运往凤凰乡老家。

2021年9月16日，巴马城市建设投资开发有限公司组织当事人双方善后商谈，巴马宇辰建设有限公司[illegible]给叶[illegible]留家属共135万元赔偿费，该费用转入叶小留爱人黄[illegible]等名下账户，目前家属情绪稳定。

四、死者个人情况

叶[illegible]，男，壮族，1982年10月6日出生，身份证号码4527291[illegible]2，户口所在地为巴马瑶族自治[illegible]，系贵JB1936号牌重型自卸货车司机，持有B2驾驶证。

五、事故车辆情况

贵JB1936号牌重型自卸货车，车辆所有人：叶[illegible]品牌型号：豪沥牌；车辆型号：ZZ3257N3847C1；车辆识别号：LZZ5[illegible]；发动机号码：120117020047；初始登记日期：2013年01月18日；检验有效期：2022年01月31日止；使用性质：货运；车辆保险：2022年01月31日止。

六、事故发生原因和有关单位存在问题

（一）直接原因

叶[illegible]在土质松软填方路段翻斗倒土[illegible]过程中，在车辆车轮下陷浮土倾斜时车未听指挥停止翻斗，叶[illegible]操作不当造成车辆侧翻。

（二）间接原因

1.苏辰建设集团有限公司。

（1）苏辰建设集团有限公司未全面履行安全生产管理职责，

任由其子公司巴马宇辰建设有限公司擅自将运输土方工程发包给挂靠邵阳浩辉工程劳务有限公司无任何资质的黄磊磊。

（2）苏辰建设集团安全生产管理工作不到位，项目经理长期脱岗，项目管理人员未按规定落实到位，未对劳务队进行管理，未履行相关安全教育三级教育工作，安全隐患排查制度落实不到位。

（3）事故发生地点靠近路边路基边坡，现场无任何安全警示标志，无边坡警戒线，苏辰建设集团民安至百林公路项目经理部未按施工标准设有边坡警戒线和防护安全措施，现场人员刘[redacted]对叶[redacted]驾驶自卸货车进入土质松软现场未及时提醒，现场管理不到位。

2.广西桂中工程咨询有限公司。广西桂中工程咨询有限公司履职落实不到位，对民安至百林公路项目未全面履行监理工作，风险管控措施不到位，未在施工现场进行旁站监理，对未及时完成整改的隐患未及时上报主管部门，对施工现场边坡未设安全防护存在安全隐患的情况下，未按监理职责督促施工单位及时消除事故隐患，未如实记录监理材料，监理工作流于形式。

七、事故性质认定

综上所述，经调查组认定，巴马县那桃乡立德村周旧屯“9·9”事故是一起生产安全事故。

八、对相关单位及责任人处理建议

（一）苏辰建设集团有限公司

苏辰建设集团有限公司履职落实不到位，任由其子公司巴马

宇辰建设有限公司将运输土方工程发包给没有相应资质的邵阳浩辉工程劳务有限公司。苏辰建设集团民安至百林公路项目经理部安全生产管理工作不到位，项目经理长期脱岗，项目管理人员未按规定落实到位，未对劳务队进行管理，未履行相关安全教育三级教育工作，安全隐患排查制度落实不到位，也未在施工现场进行按规定管理。违反了《中华人民共和国安全生产法》（主席令第八十八号）第二十条规定，第二十六第一款规定，第二十八条第一款规定，第四十九条第一款，对事故发生负有责任，依据《中华人民共和国安全生产法》（主席令第八十八号）第一百一十四第一项的规定，建议由巴马瑶族自治应急管理局对苏辰建设集团有限公司依法处理。

《中华人民共和国安全生产法》（主席令第八十八号）

第二十条　生产经营单位应当具备本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；不具备安全生产条件的，不得从事生产经营活动。

第二十六条　生产经营单位的安全生产管理机构以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责。

第二十八条　生产经营单位应当对从业人员进行安全生产教育和培训，保证从业人员具备必要的安全生产知识，熟悉有关的安全生产规章制度和安全操作规程，掌握本岗位的安全操作技能，了解事故应急处理措施，知悉自身在安全生产方面的权利和义务。未经安全生产教育和培训合格的从业人员，不得上岗作业。

第四十九条　生产经营单位不得将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

生产经营项目、场所发包或者出租给其他单位的，生产经营单位应当与承包单位、承租单位签订专门的安全生产管理协议，或者在承包合同、租赁合同中约定各自的安全生产管理职责；生产经营单位对承包单位、承租单位的安全生产工作统一协调、管理，定期进行安全检查，发现安全问题的，应当及时督促整改。

第一百一十四条　发生生产安全事故，对负有责任的生产经营单位除要求其依法承担相应的赔偿等责任外，由应急管理部门依照下列规定处以罚款：（一）发生一般事故的，处三十万元以上一百万元以下的罚款；（二）发生较大事故的，处一百万元以上二百万元以下的罚款；（三）发生重大事故的，处二百万元以上一千万元以下的罚款；（四）发生特别重大事故的，处一千万元以上二千万元以下的罚款。

（二）广西桂中工程咨询有限公司

广西桂中工程咨询有限公司，未履行监理工作，对民安至百林公路项目履职落实不到位；未在施工现场进行旁站监理，风险管控措施不到位；对施工现场边坡未设安全防护存在安全隐患的情况下，未按监理职责督促施工单位及时消除事故隐患；没有严格执行监理的有关规定，未如实记录监理材料。根据《建设工程安全生产管理条例》等有关规定，建议移交巴马瑶族自治县住房城乡建设依法处理。

（三）本次事故中涉及的其他法律责任，建议相关当事人依据其他法律诉讼解决。

（四）责成行业主管部门自治县交通运输局依法依规对民安至百林公路项目存在问题进行督促整改。

八、事故防范和整改措施

（一）生产经营单位要强化落实安全生产主体责任，严格按照法律、法规的各项安全管理制度和措施，严格按规定落实本法和有关法律、行政法规和国家标准或者行业标准规定的安全生产条件；生产经营单位应落实安全生产管理机构职责以及安全生产管理人员应当恪尽职守，依法履行职责；严禁生产经营单位将生产经营项目、场所、设备发包或者出租给不具备安全生产条件或者相应资质的单位或者个人。

（二）各行业主管部门、各乡镇要树立安全发展理念，坚持“党政同责、一岗双责、管行业必须管安全、管业务必须管安全、管生产经营必须管安全，统一协调、管理安全生产工作，督促企

业落实生产经营单位的安全生产管理机构职责以及安全生产管理人员恪尽职守，依法履行职责：督促企业加强对施工企业和施工现场的安全监管和对从业人员进行安全生产教育和培训及开展隐患排查专项治理检查工作，尤其针对此次事故中暴露的各种问题，做好督促落实整改措施，确保整改落实到位，防范措施到位，避免此类事故再次发生。

巴马瑶族自治县那桃乡立德村周旧屯“9·9”事故调查组

2021年1月7日